TOC1005

enriched

Conversazione

Campo	Valore
Codice	TOC1005
Tipo	esame
Durata	00:24:56
Partecipanti	2
Anno	2018
Punto di raccolta	TO
Licenza	CC BY-NC-SA 4.0 — https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Release	KIP@v2.1.1 — https://github.com/KIParla/KIP/releases/tag/v2.1.1

Partecipanti

Codice	Occupazione	Genere	Regione	Età	Titolo di studio
TO021	stud	F	piemonte	21-25	
TO024	intell	F	piemonte	56-60	

Trascrizione

Parlante	Tempo unità	Testo
TO021	0:05–0:11	scusi professoressa se ho chiesto (per giu~) (.) quest'urgenza, solo che::, sto f~ facen[do delle visite, devo anche essere operata], quindi::,
TO024	0:09–0:11	[no, no, certo. certo].
	0:11–0:14	ce:rto. [non c'è problema. non c'è pro]blema.
TO021	0:12–0:14	[è una situazione un attimo::],
TO024	0:15–0:22	se:nta, (.) e:::h lei è frequentante, era presente il giorno fatidico, della [raccolta firme]?
TO021	0:21–0:33	[no:, purtroppo no, perché lì:] (.) da lì, da u~ la settimana prima sono iniziati i miei proble[mi. quin]di::, infatti ho avuto: la stessa questione di penale. che l'ultimo giorno ha chiesto, solo che io ho avuto::, (.) [una serie di visite],
TO024	0:25–0:26	[ah, ho capito].
	0:31–0:33	[va bene. non c'è problema].
	0:34–0:35	senta,
TO021	0:35–0:39	però:, se si ricorda, io ero in [prima fila. sì, sì sì].
TO024	0:37–0:41	[no, infatti, infatti mi ricordo] senz'altro, non c'è °problema.°
	0:42–0:53	senta, (.) eh=m::h, vediamo un attimo. nel=eh, cor=so di::, sistemi. abbiamo dato una, certa, <importanza>, all'istituto del <trust=eh>.
TO021	0:54–0:54	°sicura[mente].°
TO024	0:54–1:01	[allora] mi vuol spiegare, (.) che cos'è, e perché: abbiamo dedicato tutto questo spazio al trust.

Parlante	Tempo unità	Testo
TO021	1:02–1:16	>allora<, il trust come ha detto lei è un istituto molto:: rilevante:, anche ai giorni d'o~, ai giorni nostri, e:h=m:h nell'ambito del=eh, del nostro corso però è rilevato, dal momento che, eh=ehm:: si collega all'utilità di quella che è l'equity.
	1:17–1:33	e::h, allora il trust è un:: (.) praticam~ un metodo attraverso il quale un soggetto, che:, e::h decide ma n~ n~ che vuole mantenere (u~) l'anonimato, decide di affidare:, l'e:h mh. i propri:: i propri beni, ad un altro soggetto. che diventa il trustee.
	1:33–1:44	questo soggetto si deve comporta:re::, (.) secondo appunto, si deve comportare come trustee=ovvero non come vero e proprio proprietario, bensì come, (.) e:h, un curatore di questi beni.
	1:44–1:55	e::h, questo:, (.) s~ si sviluppa quindi questo istituto, il problema è che il=e:h, common law non prevedeva:, una vera e propria, ehm: diciamo così,
TO024	1:55–1:56	[mh. (ma no~)]
TO021	1:55–1:59	[e::h, non prevede]va una vera e propria:, ehm::,
	2:01–2:12	(u~) una tutela vera e propria. diciamo che:, eh=ehm::: al agli occhi del=e::h del common law, il trustee sarebbe stato semplicemente un vero e >proprio proprieta:rio<. di conseguenza, [si sviluppa],
TO024	2:11–2:15	[quindi], (.) che problema d~ di tutela c'era
	2:16–2:16	cioè,
TO021	2:18–2:19	eh, [il pro~]
TO024	2:18–2:28	[che] tipo di (.) conflitti potevano sorgere, che non trovavano soluzione equa, [di fron]te alle corti di common law.
TO021	2:26–2:27	[(chiare~)]
	2:28–2:37	eh. il conflitto che può sorgere è che questo soggetto, qualificato come trustee:, si comportasse in realtà in maniera non non corretta,
	2:37–2:45	quindi, svolgesse l~ l:~ cioè si comportasse come se fosse il vero e proprio proprietario, e di conseguenza il common law non riusciva a trovare un rimedio vero e proprio.
TO024	2:45–2:46	ma, a tutela di chi
TO021	2:46–2:56	a tutela del sogge~, del=eh, mh=del, e::h del fiducia~ cioè di colui che:, e::h=aveva::=mh (.) dato il via al trust. cioè del=e:h, del trustier,
	2:56–3:00	[no. (.) del del setl~ (.) del setl~ del trust].
TO024	2:56–3:01	[no. settlor del trust, (.) ma], e:::h
	3:01–3:12	una volta che: il=eh settlor fosse morto, (.) non c'erano problemi che:, le corti di common law non potessero [risolvere]?
TO021	3:12–3:20	[eh, però] ad esempio:, il=e:::h, il problema che si poneva: era nel caso in cui ad esempio un soggetto, decidesse di
	3:20–3:38	lasciare al trustee, e::h determinati beni, e::h per evi~, ad esempio per evitare che li dovesse gestire direttamente il figlio primogenito magari poco (.) e:::h abile nella gestione, ma comunque voleva garantire che il patrimonio si perpetrasse all'interno della sua di[nastia].
TO024	3:37–3:37	[perpe~]?
TO021	3:38–3:43	s~ si, si continua~ >cioè< eh=rimanesse comunque all'interno del=e:h, della propria dinastia. [di conseguen~]
TO024	3:43–3:44	[allora <per]petuasse>
TO021	3:44–3:47	si perp~ sì. si perpetuasse all'interno della sua
TO024	3:46–3:48	[che cos'è una dinas]tia?
TO021	3:50–3:59	la sua discenden[za. sì. possiamo di]re una discendenza nel sen[so che appunto poteva evita:re] magari di=m::h e:::h

Parlante	Tempo unità	Testo
TO024	3:51–3:53	[discendenza].
	3:54–3:56	[la dinastia è una discendenza di re].
TO021	3:59–4:05	di passare (.) il suo:: i suoi beni al figlio, magari li avrebbe voluti passare direttamente al nipote.
	4:05–4:22	di conseguenza il trustee, anche nel momento, in cui, il (settle) of the trust eh=e::h venisse a m~ fosse venuto a manca:re, doveva continuare a comportarsi s~ secondo quel=eh, quei canoni e:h di rispetto dell'accordo, in modo tale che poi anche il nipote potesse rientrare nel=e::h
	4:23–4:29	nella=m:h nella proprietà dei beni. di conseguenza, si inserisce xxx[x favore],
TO024	4:27–4:39	[ecco. come], allora (.) e:::h chi non riceveva tutela dalle corti di common law, [era] il settlor (.) [prima (.) e poi]?
TO021	4:36–4:36	[sì].
	4:37–4:41	[il settlore prima], e: (.) anche i suoi d~ [i::]::=m:h
TO024	4:41–4:41	[co~]
	4:44–4:51	n::=nel caso che lei m'(ha descritto sono i discen[denti. però, non in quanto discen]denti, ma in quanto come si chiamano,
TO021	4:47–4:49	[sì. xxx i discendenti].
	4:51–4:55	benefi~=eh. (.) ulteriori beneficiar~ cioè beneficiari [del=eh di questo xx].
TO024	4:52–4:52	[ben~]
	4:54–4:56	[sì. i benefi]ciaries
TO021	4:56–5:10	[e:]:h di conseguenza se e:::h l'equi~ il=e::h, il tribunale dell'equity (.) e::h ha un ruolo molto importante. e proprio attraverso il trust, e:h=m::h assume, cioè ottiene anche il consenso e il favo:re.
TO024	4:56–4:57	[mh].
TO021	5:10–5:20	perché chiaramente:, il=eh=m:h (.) il tribunale dell'equity, ehm:: (.) giudica: attraverso quella che è una morale ed è un'etica.
	5:20–5:31	infatti il=eh il cancelliere è colui=che: detiene: la la=m:h la moralità del=eh, del sovra:no. di conseguenza, attraverso questi criteri che possono sembrare comunque vaghi,
	5:31–5:37	si riusciva non, a contraddire il common law, perché equity follows the law abbiamo detto
	5:37–5:41	ma: e::h=m:h si si cercava di raggirare. [nel se~]
TO024	5:41–5:44	[no. raggira]re, [non è un bel termine=eh],
TO021	5:42–5:50	[eh=ehm:: no. si::, si cer]cava di eh=trovare una soluzione che non fosse apertamente in contrasto (.) [con=eh il com]mon law.
TO024	5:49–5:50	[ecco. quindi],
	5:51–5:56	nel caso del trust. (.) cosa vuol dire che equity follows the law.
TO021	5:57–6:04	vuol dire, u~ un esempio potrebbe essere quello per cui. allora. se, un soggetto contrae un debito:, con un [altro, (.) ah].
TO024	6:03–6:09	[no no. facciamo sempre] il caso del trust. no, che ci pone nell'ambito <della proprietà>.
TO021	6:09–6:09	sì.
TO024	6:09–6:10	no?
	6:11–6:19	e:::h (.) il=eh cancelliere, riconosce il di[rit]to di common law. (.) [in che co]sa?
TO021	6:16–6:16	[ric~]
	6:17–6:18	[esatto].
	6:19–6:20	[riconosce il diritto],

Parlante	Tempo unità	Testo
TO024	6:19–6:27	[rispetto], (.) al=eh, cosa vuol dire tradu~ tradotto nel:: caso specifico del trust?
TO021	6:29–6:34	riconosce che questo soggetto:, cioè il trustee::,
	6:34–6:35	ehm:::
	6:37–6:41	svolge un ruolo che per il common law sarebbe quello di proprieta[rio].
TO024	6:41–6:44	[cioè] riconosce che il [trustee, è],
TO021	6:43–6:46	[riconosce, (.) che c'è (c~) sta]to un accor~ (>cioè<)=ric~ [e::h]
TO024	6:45–6:48	[titolare] at law [del be:ne.
TO021	6:47–6:48	[esatto].
	6:48–6:57	>riconosce< (.) il problema è che::, eh=m::h capisce che il trustee non si comporta secondo le etiche secondo la morale: secondo l'equi[tà::],
TO024	6:49–6:49	[mh].
	6:57–6:57	[mh],
TO021	6:58–7:03	di conseguenza decide di (.) ritenere che sia valido quello che dice il common law,
	7:03–7:26	infatti nel caso in cui il trustee venda il bene::, e::h il=eh, l'equity non richiede la restituzione del bene. e::h attua un ragionamento per cui pensa che i~ se il trustee ha venduto quel bene:, vuol dire che ha cercato di svolgere >magari in maniera migliore< far fruttare e::h in maniera migliore, quel b~ determinato bene.
	7:26–7:34	di conseguenza continuerà a essere trustee (.) non dell'oggetto magari materiale, ma del suo valore:=e:h [e::h=m::h del denaro],
TO024	7:32–7:37	[del denaro o:: del:] bene in cui ques[to denaro è investito].
TO021	7:35–7:39	[o del bene in cui questo denaro è in]ve[stito. sicuramente].
TO024	7:38–7:46	[ecco. ma come, ec]co. come fa (.) tecnicamente: (.) il cancelliere, a (.) garantire questo.
	7:47–7:50	cioè si rivolge al trus[tee e gli dice]?
TO021	7:49–7:59	[si ricor=de al trustee] e gli rico~ cioè=gli=m:::h (.) >non è che gli rico~< gli impo~ e::h gli impo:ne:, di seguire questi criteri di equità. e an[che nel caso:],
TO024	7:58–8:06	[eh lei sa] come si chiama (.) il rimedio tecnico? cioè l'o:rdine che l'equity rivolge al privato?
TO021	8:07–8:10	il=e::h (.) il de=e::h=m:h
	8:11–8:11	de mor~,
TO024	8:12–8:12	no.
TO021	8:12–8:12	no,
	8:13–8:13	ehm,
TO024	8:16–8:16	°inj=eh.°
TO021	8:17–8:22	il pre~, (.) e:h no, eh no [no no (pensavo di), l'in]junction. giusto.
TO024	8:19–8:20	[è l'injunction].
	8:22–8:25	l'injunction. [quin]di gli impone di com[portarsi],
TO021	8:22–8:23	[sì].
	8:24–8:33	[gli impone di co~] anche nel caso in cui ad esempio il=e::h=m:h si faceva anche riferimento al caso in cui questo:: questo s~ trustee vendesse (.) il bene,
	8:33–8:36	il bene (.) a titolo (.) gratuito,
	8:36–8:46	il bene che ve[niva venduto. quindi, (.) eh=ehm:: dona~ eh do]nasse (.) questo bene quindi attraverso una::: [un (t~) lo trasmettesse a titolo gratui]to,

Parlante	Tempo unità	Testo
TO024	8:37–8:40	[cioè. quindi. vendesse, (.) non è venduto].
	8:41–8:41	[eh].
	8:43–8:46	[lo trasmettesse a titolo gratuito].
TO021	8:46–9:01	e::h la soluzione era che il nuovo acquiren~ i~ i~ il nuovo, m:h beneficiari~ [in questo c~ sì, diciamo ac~ titola:re acquirente di questa:::] (.) di questa donaz~ di questa donazione, pote~ e::h ri~ (.) ricoprisse il ruolo di trustee.
TO024	8:51–8:55	[no. il nuovo titola:re. titolare non è °beneficia~°]
TO021	9:01–9:07	quindi di conseguenza, ehm:: (.) quella appunto che noi diciam~ che si di[ce equity follow the law],
TO024	9:06–9:08	[e quindi rivolge] l'injunction a chi.
TO021	9:09–9:11	a c~ al nuo[vo::, al nuovo:: acquirente].
TO024	9:10–9:11	[al nuovo acquirent]e.
TO021	9:12–9:13	assoluta[mente].
TO024	9:12–9:24	[senta. tra] l'altro (.) e::h ques=to e::h strumento dell'injunction rappresenta una grande novità nel diritto inglese, no, equity acts in personam.
	9:25–9:28	perché (.) i giudici di common law non possono.
TO021	9:29–9:33	<sì>. sì. (.) no eh (.) sì. ch~ eh=[m::h]
TO024	9:32–9:37	[posso]no dare a qualcuno degli ordini di fare i giudici di common law?
	9:38–9:42	lei s~ (.) non so se ha presente qual è il rimedio
	9:44–9:48	con cui il giudice di common law può dare degli ordini.
TO021	9:48–9:50	il precip~ [e:::h]
TO024	9:50–10:02	[eh] beh. questo è un anti[co writ (.) in capite. sì]. e::h però è:: [ormai obsoleto. ecco. no. in]=eh (.) anche (.) voglio dire (.) oggi.
TO021	9:52–9:55	[e:h, (.) il praecipe quod reddat. (.) eh].
	9:56–9:59	[è ancora precet~ sì è ancora s~ ehm::]
	10:03–10:09	ehm:: (.) sì abbiam superato la fase dei writ, l'abolizione delle [forme:::]
TO024	10:08–10:12	[sì, noi stiamo parlan]do in realtà di un e::h prerogative writ.
	10:13–10:16	uno dei prerogative writ è un ordine.
TO021	10:17–10:18	ed è l'habe~, l'[e::h]
TO024	10:18–10:26	[no] beh. anche quello [se vuo]le è un ordine speci[fico. invece, (.) e::h è un] ordi[ne (.) generale:],
TO021	10:19–10:20	[sì].
	10:21–10:23	[sì. l'habeas corpu~, eh].
	10:24–10:34	[è quello per cui], (.) eh sì perché s~=eh è l'ordine per cui >ad=esem~< l'habeas corpus è l'ordine per cui:: la corte de~=il=e:h il common law prevale sull'equi~ cioè, [e::h]
TO024	10:33–10:35	[no]. cos'è l'habeas corpus?
TO021	10:37–10:46	che si prese~ >cioè<=che::=mh. (.) [e::h è un ordine ri]volto::: all'eq~ e::h rivolto al common law, in caso di, l'habeas corpus non è [xx]
TO024	10:39–10:40	[è un o:rdine rivolto],
	10:45–10:51	[l'habeas] corpus è un prerogative writ. quindi appartiene ai giu[dici di common law].
TO021	10:50–10:52	[appartiene ai giudi]ci [com]mon law,
TO024	10:52–10:52	[e],
	10:52–10:55	e i giudici di common law ordinano che co[sa? a chi].

Parlante	Tempo unità	Testo
TO021	10:55–11:00	[che si presenti], (.) che si presenti il soggetto:: che:::=è stato incrimin~ e:::h
	11:02–11:05	che è stato t~=e::h imprigiona~ cioè=[è imprigionato].
TO024	11:03–11:17	[imprigionato. cioè che]=è: detenuto. che è [priva]to della (.) [della li]ber[tà. (.) ecco ma], eh=è un=eh mi scu[si] (.) è un ordine che viene dato al soggetto imprigio[nato? (.) a chi viene dato].
TO021	11:06–11:07	[sì].
	11:07–11:08	[della propria libertà].
	11:09–11:10	[(per quello che si presente)]
	11:11–11:12	[sì].
	11:15–11:20	[no::, no=no:. assolutame~ all'e~]. al=e::h (.) all'eq~ [a:::]
TO024	11:19–11:21	[ma no. a chi] verrà dato? (.) cioè,
TO021	11:21–11:23	a chi ha imprigionato il s~
TO024	11:23–11:32	eh certo. a quel (.) autorità pubblica, (.) [che: toglie, (.) che che] ha in detenzione il sogget[to]. mh,
TO021	11:27–11:30	[che ha deciso di imprigionare, (.) che toglie quindi il=e::h]
	11:32–11:32	[sì].
TO024	11:33–11:49	in~ invece quindi questo è un ordine, lei [ha ragione], però è un ordine (.) [dal contenuto] predeterminato. [ordino che venga] fatto comparire di fronte a me (.) un soggetto privato della libertà, [perché io] possa veri[ficare],
TO021	11:36–11:36	[sì:],
	11:38–11:39	[sì. di un::]
	11:40–11:42	[e:::h=mh]
	11:47–11:47	[sì].
	11:49–11:54	[PERCHÉ IO POSSA VERI]FICARE che effettivamente ci siano i requisiti per privare il soggetto della liber[tà].
TO024	11:53–12:08	[e]satto. [invece] un ordine generale di fa:re, che di volta in volta (.) avrà un contenuto il contenuto appropria[to, (.) quello della] corte suprema per esempio nel caso marbury contro madison.
TO021	11:54–11:55	[no certo].
	12:02–12:04	°[ma, e:::h]°
	12:11–12:13	ah beh, sì. il caso:::
	12:16–12:18	il manda~ (.) il mandamus?
TO024	12:18–12:29	il manda[mus]. ecco. quindi è un o:rdine di fa:re, che [però che differenza (c'è)] tra l'injunction (.) e il mandamus. l'injunction l'ordine di fare del cancelli[ere],
TO021	12:19–12:20	[sì].
	12:22–12:24	[di fa:re qualcosa].
	12:29–12:32	[eh]. t~ innanzitutto è del cancelliere, [e: il]=e:h=[m:h]
TO024	12:30–12:31	[sì].
	12:31–12:32	[e] e poi?
	12:34–12:36	il mandamus a chi è rivolto.
TO021	12:37–12:41	e:::h (.) il mandamus °a chi è rivolto°
	12:42–12:47	no. all'autori~ (.) [all'autorità. alla pubblica autorità. in]vece in quell'altro cas~, no. [certo].
TO024	12:43–12:45	[a una pubblica autorità].
	12:47–12:53	[eh]. cioè, i giu[dici] di common law non possono ordinare niente ai priva[ti. solo],
TO021	12:48–12:48	[sì].

Parlante	Tempo unità	Testo
	12:51–12:54	[ai priva~ ai] soggetti:: ai singoli soggetti. no. è chiaro.
TO024	12:55–12:55	mh.
	12:55–13:07	e::h, senta, e quindi. e::h benissimo, abbiamo parlato del trust, (.) e:::h eh perché nel corso di sistemi il trust ha tutto questo spazio quindi?
TO021	13:08–13:12	PERCHÉ innanzi~ vabbè. e::h [in generale:::]
TO024	13:10–13:13	[cioè. che motivi didat]tici ci sono se[condo lei].
TO021	13:13–13:37	[eh. il motivo] didat~ e:h >probabilmen<=te:: e il=e::h poi l'interes~ cioè e:h il la il favore che il trust=eh (.) ha suscitato nei confronti dell'equity. perché l'equity l'equity si rivela come un metodo. che poi verrà contrastato perché viola quella che è la certezza del diri:tto che chiaramente: e::h i criteri della morale e dell'etica sono dei criteri molto labili e va[ghi].
TO024	13:36–13:37	[mh],
TO021	13:37–13:57	però indubbiamente: introduce appunto: un concetto per cui n~ non ci si ferma al=e:h semplice contra~ al~=eh semplice contra:tto >(nel xx giuridico)< bensì si fa riferimento anche a quello che c'è sotto. cioè che ci può essere un accordo:, basato anche su dei rapporti:: appunto come il trust.
TO024	13:57–14:03	sì. diciamo che il trust ha determinato il successo della corte di equity, (.) [giustissimo].
TO021	14:02–14:13	[e poi (.) an]cora >ai giorni d'oggi< il truste è:: molto u~ è è: un=e::h (.) è un istituto molto usato che ha preso:: piede appunto: un istituto non: ovviamente di tradizione:: [ehm:::]
TO024	14:12–14:16	[eh. e e di co]sa (.) cosa viene (.) per cosa viene usato.
TO021	14:17–14:24	eh. nel caso in cui i soggetti non vogliano comparire:: eh quindi vogliano: mantenere una sorta di anoni[mato:], ehm:
TO024	14:22–14:23	[oppure]?
TO021	14:25–14:28	o sono delle concessio:ni ap~ [sono::]
TO024	14:27–14:32	[o anche per] la difesa dei: soggetti:: (.) e:h [incapaci],
TO021	14:31–14:38	[difesa dei sog~] degli incapaci, quindi come nel caso=m:h l'esempio poteva essere quello di questo pa:dre che [vuole evitare che::]
TO024	14:37–14:44	[sì, (.) beh. quello è e]=non era incapace [tecnicamente parlando. era inaffidabile però invece, (.) proprio],
TO021	14:39–14:50	[NO. CERTO. PERÒ UN ESEMPIO potrebbe, esatto. potrebbe essere il sog~ i~ il=e:h caso] di un soggetto (.) [di un GENITORE] che ha un figlio inca[pace e vorrebbe evitare:: certo. come],
TO024	14:45–14:46	[incapace. quindi è una m~]
	14:47–14:54	[una misura di protezione. oppure], è un=eh un per=eh si usa nella successio[ne],
TO021	14:54–14:59	[nelle s~] anche nel caso di successio:ni, no comunque è:=un is[tituto molto importante].
TO024	14:57–15:02	[e::: senta. in ita]liano si dice no, normativa antitrust
	15:03–15:06	quello è un ul[terio]re uso del trus[t=eh].
TO021	15:04–15:04	[ma],
	15:06–15:06	[s~].
TO024	15:06–15:09	si vuole evitare il l'uso del trus[t=eh],
TO021	15:08–15:11	[PERÒ trust] è cartel~ è in [materia economica].
TO024	15:10–15:19	[è cartello in] materia socie[taria. ecco quindi (.) è un]=eh istituto che u[no deve] sapere almeno [che cos'è. ecco].
TO021	15:12–15:15	[sì. in materia s~ sì. societaria economica. sì è una],

Parlante	Tempo unità	Testo
	15:16–15:17	[CHE].
	15:17–15:20	[sì. sì sì sì. no]. assolutamente.
TO024	15:21–15:30	benissimo. e:: m::h invece mi vuole dire qualcosa della scuola storica del diritto? passando a un'altra:=mh (.) tradizione?
	15:31–15:31	giu[ridica].
TO021	15:31–15:35	[allora] scuola storica del diritto::,
	15:38–15:39	e::h,
	15:40–15:50	se non erro, (.) ora non vo~ sono un momento:: (.) [>confusa< però:: stavo riflettendo] la scuola storica del diritto ehm::
TO024	15:44–15:47	[sì sì. ci pensi. pensi un °attimo.°]
TO021	15:50–15:57	mi rico~ (.) è quella che si ricollega anche: al=e:h romanticismo storiografico? [esatto, o]kay. no perché:: esat~.
TO024	15:55–15:55	[certo].
TO021	15:57–16:05	allora. ehm::: (.) noi sappiamo che e::h diversi studiosi, a partire:: e:h dallo stesso rené david,
	16:05–16:17	e:h suddividono in grandi famiglie di conseguenza una delle grandi suddivisioni delle grandi tematiche, è stata quella della divisione ehm: inizialmente netta tra common law e: civil law.
	16:17–16:24	ehm: ovviamente questa divisione al giorno d'oggi non è e:h più: abbracciata, nel senso che: e::h no~ (v~) [>cioè< non è più]
TO024	16:24–16:30	[sì. ma e::h] non mi faccia una premessa così ampia. [se no non arriveremo mai alla scuola storica].
TO021	16:27–16:38	[no. diciamo, no. diciamo che appunto non è una::] al giorno d'oggi questa premessa, non è: non è così:: non è (.) diciamo. non è accettata in termini così netti.
	16:38–16:43	di conseguenza la scuola storica si inserisce sopratutto nell'ambito degli storici inglesi,
	16:44–16:47	i quali, (.) [del romanticis]mo storiografico:,
TO024	16:45–16:46	[no].
	16:48–16:54	guardi che il romanticismo sì c'è il romanticismo inglese. ma i campioni del romanticismo sono i tedeschi.
TO021	16:55–17:16	a:h perché eh=m:h io mi ricordo ah un riferimento al romanticismo storiografico per cui ad esempio il=eh il common law e ci~ ehm:: gli storici inglesi sottolineavano nettamente la profonda divisione tra quella che è il common law e il civil law, e:h proprio e:h partendo dalla storia. >cioè< ritendendo che gli=ven~ gli eventi storici,
	17:17–17:30	e::h=mh (.) che avevano dato il via appunto: a:: (.) a tutto ciò che riguarda l'inghilterra, erano nettamente differenti rispetto a tutti gli altri e::h l~ l~ rispetto a tutta=l'al[tre concezioni],
TO024	17:29–17:36	[(quell~) a volte lo pen]sano anche i francesi dei [tedeschi, i tedeschi dei francesi, gli italiani degli inglesi]. (.) [(no?) certo].
TO021	17:31–17:35	[sì. esatto. sì esatto. ehm::]
	17:35–17:39	[sì. no. (.) però avevo] fatto riferimen[to:: a quello. scusi eh].
TO024	17:37–17:44	[certo. (.) certamen]te. c'è un rife~ cioè (.) [questo legame tra la storia e il diritto].
TO021	17:40–17:50	[cioè il riferimento per cui (.) ques~ (.) esatto gli ing]lesi in particolare >mi ricordo< cercavano di sottolineare particolarmente questa dis~ questa netta distinzione,
	17:50–18:05	che poi è una distinzione ovvia nel senso che: se: da un=e::h da un evento storico da un particolare evento storico può discendere una conseguenza, è ovvio che un evento successo in inghilterra potrà essere diverso da uno di quello, da u[no:: successo in=n in francia].

Parlante	Tempo unità	Testo
TO024	18:03–18:10	[sì. è talmente ovvio che può essere] insignifcante. [cioè bisogna] trovare [gli eventi (.) significativi].
TO021	18:06–18:07	[esatto].
	18:08–18:11	[(g~) di. trovare degli eventi significa]tivi. [sì].
TO024	18:11–18:24	[pe]rò la s~ quando si parla di scuola storica, si fa riferimento (.) a=eh quel=eh momento del pensiero giuridico tedesco (.) che è segnato dalla personalità di von savigny.
TO021	18:26–18:28	a:h. s~ e::h=allora
	18:29–18:34	e::h °von savigny.° (.) per=a:=nche la ricerca dello spirito del po~
TO024	18:35–18:36	certo.
TO021	18:36–18:54	sì. allora, von savigny (in~) emerge come:: come figura, sicuramente molto importante nell'ambito >della dottrina tedesca< innanzitutto perché (.) contrasta la concezione di thubaut, il quale riteneva mosso anche da un sentimento patrio~ patriottico di: e::h voler=eh subito e:::h
	18:55–19:02	di dover fornire subito: la:: la germania di:: di una codificazione di un codice. e in realtà von [savigny],
TO024	19:01–19:08	[in che e]poca siamo. perc~ per capire bene il=e::h le implicazioni di queste proposte.
TO021	19:08–19:09	siamo nel=e::h,
TO024	19:10–19:17	grande epoca, e:h non è che chieda: le date di: °pubblicazione dei: del[le opere°]
TO021	19:16–19:18	[dicias~ e::h] (.) diciassettesimo sec~
TO024	19:18–19:26	eh. diciassettesimo secolo sarebbero stati come dei:: (.) preveggenti a:: (.) [accapigliarsi sui codici].
TO021	19:24–19:26	°[ah no. perché poi se::]°
	19:29–19:39	eh perché sì abbiamo già:: gli esperim~ a~ milleottocentoquatto~ [x mille::: al=eh all'inizio del q~ dell'ottocento. per]ché abbiamo già l'influenza fran[cese del codice:],
TO024	19:33–19:36	[sì. all'inizio del quattro~ dell'ottocento].
	19:38–19:48	[il problema in pra]tica è se aderire alla e:::h (.) [mitologi]a francese [a tutta l'idologia francese del codice oppure no].
TO021	19:43–19:44	[sì. se aderire alla grande],
	19:45–19:54	[esatto. che::: (.) la cui data] significativa è il milleottocentoquattro [con l'intro]duzione del=eh code del codice napoleonico,
TO024	19:51–19:51	[mh].
TO021	19:54–20:13	o:: oppure no. e in quasto caso thibaut ehm::: si ri~ si rivelò essere mosso da un profondo sentimento: >diciamo così patriottico< ma si può dire che in realtà: questo non era supportato da delle basi poli~ >cioè< diciamo da una struttura poli:tica. non=e:h non c'erano le basi appunto per dare il via ad una codificazione.
	20:14–20:33	e infatti viene profondamente criticato da von savigny, (.) e::h il quale ritiene che <prima> di una codificazio:ne:, è necessario che si ricerchino quei criteri e quelle me~=e::h quei criteri sistematici e metodologici, e si ricerchi lo spirito del=eh del popolo. il=eh volksgeist?
TO024	20:35–20:46	senta e:::h il=e:h e:::h e~ effettivamente e~ esistevano dei problemi di tipo istituzionale all'adozione di un codice per tutta la germania. però,

Parlante	Tempo unità	Testo
	20:46–21:05	e::h=m:h nel:=la prospettiva (.) del=e:h=ideologia codicistica non era nemmeno un=eh ostacolo insormontabile sarebbe bastato che tutti o quasi gli stati tedeschi [adottassero un codice] perché il codice di per sé?
TO021	21:02–21:03	[sì. riuscissero:],
	21:06–21:08	eh. sì. p~ e::h=[m::h]
TO024	21:08–21:13	[eh] a~ a~ rispondeva a queste caratteristiche che erano tanto lodate in francia.
	21:13–21:14	cioè?
TO021	21:15–21:23	eh una (.) una::: razionalizzazione, una:: sis~ m::h un metodo sistematico attraverso cui ordinare::
TO024	21:23–21:26	più che [sistema]tico razio[nale, e universale].
TO021	21:23–21:24	[ehm:].
	21:24–21:27	[ra~, sì. razionale, e univer]sale.
	21:27–21:33	che sicuramente diventa: >cioè< in francia è reso possibile da quella che è la rivoluzione francese.
	21:33–21:39	quindi >la rivoluzione francese< che ha delle spinte e::h=m:h (.) verso,
TO024	21:39–21:40	°scusi un at~°
	21:42–21:49	sì. e:h non=e:h bisogna segnare tutto sulla carta, perché non riesco a entrare nel=e:h computer ((verso_altra_persona))
	21:49–21:54	intanto la prossima o il prossimo sono questi. ((verso_altra_persona))
	21:54–22:01	di:: e::h=mh (.) ma~ (.) poten~ (.) ah no. aspetta. p, (.) quindi è e:h rossi giulia ((verso_altra_persona))
	22:03–22:15	ti fai dire cosa portano. °questo qua° è una specie di musulmano. (.) sì. ti fai di:re se portano diritto penale o:: la sharia:, quella della donnini ((verso_altra_persona))
	22:16–22:20	fattelo dire da loro. ma xx saranno <onesti> ((verso_altra_persona))
	22:21–22:23	quindi (.) chiami poi questa. ((verso_altra_persona))
	22:26–22:26	mi dica.
TO021	22:28–22:29	e:::h
	22:34–22:41	e::h sì. e::h stavamo dicendo appunto: e::h su mode~ cioè se essere influenzati da un model[lo::: milleottocentoquattro].
TO024	22:39–22:45	[ecco. quindi questa idea del] codi[ce <universa::le> e raziona:le].
TO021	22:41–22:48	[quindi la razionalizzazione di un codice universale che (.) ma anche] l'idea di un codice che sia: comple~ >cioè< che sia completo:,
	22:49–22:57	e::h=m:h che non abbia lacune, cosa che in realtà si si veda e:::=è un'operazione praticamente impossi[bile come nel caso:::]
TO024	22:55–22:58	[sì. questo lo vedono in] (.) certo.
TO021	22:58–23:10	nel caso del code napoléon per quanto venga:: e:h=m:h (o~) ostentata la sua completezza, in realtà sono evidenti lacune in merito di colpa, in merito del buon costu:me, [dell'ordine],
TO024	23:09–23:16	[però diciamo] che questo difetto von savigny non lo enfatizza.
	23:16–23:40	cioè non è che dice, no non facciamo il codice perché tanto il codice è per sua natura incompleto:, e così via no, dice no. non facciamo il codice perché quello che si dice del codice cioè che sia (.) lo strumento per=e::h come dire::=e::h cristallizzare un diritto razionale universale (.) è fal[so].
TO021	23:39–23:40	[eh, sì].

Parlante	Tempo unità	Testo
TO024	23:42–23:44	cos'è il diritto per von savigny,
TO021	23:49–23:53	eh il diritto per v~ >abbiamo detto< von savigny
	23:54–24:05	von savigny, s:=i::: s~ si si occupa della ricerca di una:: di un metodo di una sistemazione dello spirito del po:polo:. (.) e::h=m::h
TO024	24:08–24:09	va bene, ventisei.
TO021	24:09–24:10	ah, grazie.
TO024	24:11–24:15	il trust era molto meglio che la scuola storica eh,
TO021	24:14–24:15	((ride))
	24:15–24:22	e::h il trust mi era part~ mi era interessato particolarmen~. cioè, come tutto però:: mi era rimasto particolarmente impresso.
	24:23–24:23	e:h,
TO024	24:23–24:35	lei è verdi [giuliana vero, (.) sì. met]ta la firma. e poi::: io li devo oggi non funziona il=e:h la registra[zione elettronica (.) co]munque sp~ cercherò di concentrarmi.
TO021	24:24–24:26	[sì, ehm qua::: m:h].
	24:31–24:33	[ah. ((ride)) okay].
	24:35–24:36	>vabbè<. gra[zie mille].
TO024	24:35–24:39	[auguri allora] per=[eh le:: i suoi esami].
TO021	24:37–24:53	[eh no ma infatti era l~ era l'ultimo] esame, e proprio [per=eh, sì no xx sì sono riusci]ta a dare tutto, oltretutto la scorsa settimana ho dato penale, e::: av~ ho dov~ >cioè< essendo martedì ho tutti questi controlli, ho dovuto di nuovo chiedere [se: potevo passare, (.) sì. sì].
TO024	24:40–24:42	[ah bene. è riuscita a dare tutto]?
	24:50–24:53	[vabbè adesso:=e::h complimenti ec]co.
TO021	24:53–24:55	gra[zie. arriveder]ci.
TO024	24:54–24:55	[arrivederci].